

1502951-87.2021.8.26.0540

Classe: Inquérito Policial

Assunto: Ameaça

Magistrado: SANDRO RAFAEL BARBOSA PACHECO

Comarca: Mauá

Foro: Foro de Mauá

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/01/2022

... ele é reincidente pelo crime de tráfico de drogas (fls. 47/48 = 89/90 e 49/50); motivo pelo qual não suspendo a sua pena, nos termos do artigo 77, inciso I, do Código Penal. Contudo, o réu foi preso em 13 de dezembro de 2021 (fls. 1/2) e já cumpriu 40% da pena (artigo 112, inciso V, da Lei nº 7.210/1984, com a redação dada pela Lei nº 13.964/2019, e Tema 1.084 do Superior Tribunal de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mauá

Foro de Mauá

1ª Vara Criminal

Av. João Ramalho, 111, Centro - CEP 09371-901, Fone: (11) 2388-6643, Maua-SP - E-mail: maua1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1502951-87.2021.8.26.0540

Classe - Assunto

Inquérito Policial - Ameaça

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2338978/2021 - DEL.DEF.MUL. MAUA, 21928589 - DEL.DEF.MUL. MAUA, 967/21/208 - DEL.DEF.MUL. MAUA, 967/2021 - DEL.DEF.MUL. MAUA, 2338978 - DEL.DEF.MUL. MAUA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JHONATAN DAVID RODRIGUEZ NOZZO

Data da Audiência:

26/01/2022

Em 26 de janeiro de 2022 às 14h30, em razão da pandemia de COVID-19 e em conformidade com o Provimento nº 2557/2020, do Egrégio Conselho Superior da Magistratura, bem como dos Comunicados nº 284 e 317 da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça e, ainda, da Resolução 314 do Conselho Nacional de Justiça, com intuito de possibilitar a prestação jurisdicional, considerando a urgência que o caso requer por se tratar de réu privado de liberdade, e a não disseminação do novo coronavírus, realiza-se a presente audiência por meio virtual com o uso da ferramenta Microsoft Teams, testada previamente com os participantes do ato processual. Preliminarmente, o acusado e o Defensor reuniram-se em sala reservada, sem que nenhum outro participante tivesse acesso ao conteúdo do diálogo por intermédio de reunião, via Teams. A seguir, instalou-se formalmente a audiência sob a presidência do Exmo. Sr. Dr. Sandro Rafael Barbosa Pacheco, MM. Juiz de Direito, comigo, escrevente infra-assinado e nomeado, nos autos em epígrafe. Presentes, remotamente, com a constatação de que estavam todos de fato acompanhando o ato em tempo real: o Ministério Público, representado pelo Promotor de Justiça, Dr. Ricardo Flório. Presente o réu Jhonatan David Rodriguez Nozzo. Presente o Defensor Público, Dr. Tales Pataias Ramos. Presente a vítima Alessandra Aparecida da Silva.

Presentes as testemunhas Josafa Lima de Sena e Thiago Santos Lisboa. A seguir, certificou-se a incomunicabilidade das partes, nos termos dos artigos 456 do Código de Processo Civil e artigo 210 do Código de Processo Penal. Por se sentir constrangida, a vítima solicitou que o réu não presenciasse seu depoimento. Iniciados os trabalhos, pela defesa foi dito: "A defesa nega os fatos, sendo o acusado inocente, o que restará provado ao final da instrução. Arrolam-se as mesmas testemunhas indicadas pela acusação. Pelo MM. Juiz foi decidido: "Concedo a gratuidade da justiça ao réu. Anote-se. As alegações em defesa serão apreciadas ao final. Não se vislumbra neste momento causa legal de absolvição sumária. Assim, nos termos dos artigos 399 e 400, ambos do Código de Processo Penal, mantenho o recebimento da denúncia". A seguir, foram inquiridas a vítima e as testemunhas, cujas declarações e manifestações foram colhidas por meio audiovisual, nos termos do artigo 405, §1º, do Código de Processo Penal, sendo armazenadas em pasta devidamente identificada no OneDrive até a extinção do processo, com disponibilização para as partes por meio de link de acesso. A seguir, pela Defesa foi dispensada nova conversa com o acusado antes do interrogatório. Em seguida pelo MM. Juiz foi interrogado o réu. Dada a palavra às partes para requerimento de alguma diligência, nada foi requerido. A seguir, pelo MM. Juiz foi dito: "Não havendo outras provas a serem produzidas, declaro encerrada a instrução." Dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça e posteriormente à Defesa, que se manifestaram, nos seguintes termos, cujas declarações e manifestações foram colhidas por meio audiovisual, nos termos do artigo 405, §1º, do Código de Processo Penal, sendo armazenadas em pasta devidamente identificada no OneDrive até a extinção do processo, com disponibilização para as partes por meio de link de acesso. Em seguida o MM. Juiz proferiu a seguinte Sentença: "I - Relatório. JHONATAN DAVID RODRIGUEZ NOZZO, qualificado às fls. 26, foi denunciado como incurso no artigo 24-A, da Lei 11.340/06, porque, em 13 de dezembro de 2021, por volta das 16h:00min, na Rua José Cândido Cerqueira Leite, nº 579, Jardim Cerqueira Leite, nesta cidade e comarca de Mauá, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/06 (fls. 78/80). Foi convertida a prisão em flagrante do acusado em preventiva (fls. 52/54). A denúncia foi oferecida (fls. 76/77) e recebida, sendo designada teleaudiência, nos termos da Resolução 317 do Conselho Nacional de Justiça e do Comunicado 284 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com a concordância tácita das partes (fls. 83/88). O réu foi citado (fls. 107), apresentou defesa preliminar (termo de audiência) e o recebimento da denúncia foi mantido (termo de audiência). Na audiência de instrução e julgamento, por meio de gravação audiovisual, foi inquirida a vítima Alessandra Aparecida da Silva (gravação audiovisual), as testemunhas Josafa Lima de Sena (gravação audiovisual) e Thiago Santos Lisboa (gravação audiovisual), e, por fim, procedeu-se o interrogatório do réu Jhonatan David Rodriguez Nozzo (gravação audiovisual). Na fase extrajudicial, foram ouvidas as testemunhas Josafa Lima de Sena (fls. 6) e Thiago Santos Lisboa (fls. 7), o réu Jhonatan David Rodriguez Nozzo (fls. 18) e a vítima Alessandra Aparecida da Silva (fls. 19). A instrução foi encerrada (termo de audiência). A acusação em debates orais propugnou pela condenação do réu e o regime inicial semiaberto para o início de cumprimento de pena (gravação audiovisual). A defesa do réu Jhonatan, em debates, requereu a improcedência da ação. Subsidiariamente, em caso de condenação, pleiteou a fixação da pena no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão e da menoridade, o regime aberto, a detração no caso de aplicação do regime semiaberto, a suspensão da pena (sursis) e o direito de recorrer em liberdade (gravação audiovisual). Auto de prisão em flagrante delito (fls. 1/2 e 24). Ficha de informações básicas (fls. 8/17 e 20/22). Folha de antecedentes (fls. 47/48 = 89/90) e certidão (fls. 49/50). II - Fundamentação. A ação penal é procedente. A materialidade do crime restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 1/2 e 24, ficha de informações básicas (fls. 8/17 e 20/22) e pela prova oral colhida em juízo. A autoria restou comprovada. Judicialmente, a testemunha Josafa Lima de Sena disse que: a) não me recordo da ocorrência, com exatidão; b) o que me recordo não era da Cerqueira Leite (gravação audiovisual e fls. 6). A testemunha Thiago Santos Lisboa,

sob o crivo do contraditório, disse que: a) foi pago via COPON a ocorrência de medida protetiva da Lei Maria da Penha; b) o indivíduo estava ameaçando a vítima com uma faca e não deixava a vítima sair; c) não me recordo se era uma faca; c) na hora que nós levamos ele ao D.P., a Delegada disse que ele havia sido levada para o D.P. na madrugada, havia sido soltado horas antes e tinha ciência da medida; d) o portão estava travado com o cadeado, por isso ela não tinha acesso a rua, quando puxamos o cadeado abriu; e) ele não falou muita coisa, ele estava ciente da medida protetiva e ele frisou que foi até a casa pegar as coisas dele, porque é estrangeiro e não tinha ninguém para pegar os bens dele (gravação audiovisual e fls. 7). Em juízo, a vítima Alessandra Aparecida da Silva disse que: a) ele chegou preso no domingo, na segunda ele foi solto; b) ele chegou com o alvará de soltura na mão, arrombou o cadeado, fez ameaça e tomou a nossa filha do meu colo; c) no dia 13, ele entrou em casa sem o meu consentimento; d) não sei que horas ele foi solto, ele chegou em casa umas cinco da tarde; e) ele chegou aqui, tirou a roupa e disse que iria tomar banho e não iria sair de casa, mas ele não sabia que eu havia chamado a polícia; f) ele falava que não iria ficar longe da filha e ele disse que eu deveria sair de casa, porque ele é quem estava pagando o aluguel; g) ele não pegou nenhum objeto para me ameaçar; h) ele quebrou o cadeado, mas fechou e foi a polícia militar que conseguiu abrir o cadeado (gravação audiovisual e fls. 19). Por fim, o réu Jhonatan David Rodriguez Nozzo, ao ser interrogado, em juízo, disse que: a) eu fui preso um dia antes e no outro dia; b) no dia anteriormente, eu fui preso porque discuti com a minha esposa, ela chamou a polícia, fui para a Delegacia, para o Fórum e fui solto; b) eu estava ciente de que não poderia voltar para a casa, fui cientificado pela juíza; c) eu não tinha para onde recorrer, fui buscar as minhas coisas, chamei a polícia e novamente estou aqui; d) eu fui buscar os meus pertences, o meu telefone e as minhas roupas e os meus documentos; d) eu disse que somente sairia quando ela devolvesse os meus documentos, para eu me movimentar por aqui; e) estou muito arrependido, por ter feito essa "burrice" de minha parte (gravação audiovisual e fls. 18). Pois bem, pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 1/2 e 24, ficha de informações básicas (fls. 8/17 e 20/22), como também pela declaração da vítima Alessandra Aparecida da Silva (gravação audiovisual e fls. 19) e pelos depoimentos das testemunhas Josafa Lima de Sena (gravação audiovisual e fls. 6) e Thiago Santos Lisboa (gravação audiovisual e fls. 7), e pela confissão do réu Jhonatan David Rodriguez Nozzo (gravação audiovisual e fls. 18), foi comprovado que o réu Jhonatan e a vítima Alessandra mantiveram relacionamento amoroso por aproximadamente três anos e tiveram uma filha desta relação. No dia 12 de dezembro de 2021, foi determinada a não aproximação do réu em relação à vítima Alessandra, devido a uma medida protetiva relativa ao processo nº 1502946-65.2021.8.26.0540, ele tinha ciência, mas ele foi solto e voltou na casa, descumprindo patentemente a medida que lhe foi imposta. Portanto, pelas provas colhidas nos autos, é de rigor a condenação do réu Jhonatan David Rodriguez Nozzo, pela prática do crime de descumprimento de decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência, previsto nos artigos 24-A da Lei 11.340/06, contra a vítima Alessandra Aparecida da Silva. Observando o artigo 68 do Código Penal, passo a fixar a pena. Na primeira fase da aplicação da pena, parte-se do mínimo legal (3 meses de detenção). A pena permanece inalterada, porque as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal são favoráveis ao réu (fls. 47/48 = 89/90 e 49/50). Na segunda fase da aplicação da pena,

compenso a reincidência (fls. 47/48 = 89/90 e 49/50) com a sua confissão (gravação audiovisual). Na terceira fase de aplicação da pena, não há causas de aumento ou de diminuição a serem apreciadas, motivo pelo qual torno definitiva a pena do réu Jhonatan David Rodriguez Nozzo em 3 meses de detenção. O regime inicial de cumprimento da pena é o semiaberto, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, pois, apesar de a pena ser inferior a quatro anos e as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal serem favoráveis ao réu, ele é reincidente pelo crime de tráfico de drogas (fls. 47/48 = 89/90 e 49/50); motivo pelo qual não suspendo a sua pena, nos termos do artigo 77, inciso I, do Código Penal. Contudo, o réu foi preso em 13 de dezembro de 2021 (fls. 1/2) e já cumpriu 40% da pena (artigo 112, inciso V, da Lei nº 7.210/1984, com a redação dada pela Lei nº 13.964/2019, e

Tema 1.084 do Superior Tribunal de Justiça), motivo pelo qual aplico a detração, prevista no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, e o regime inicial de cumprimento da pena é o aberto. III - Decisão. Em razão do exposto, CONDENO o réu JHONATAN DAVID RODRIGUEZ NOZZO (R.G. nº 71.462.214 - filho de Pablo Rodriguez e Monica Nozzo - fls. 26), pela prática do crime de descumprimento de decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência, previsto nos artigos 24-A da Lei 11.340/06, contra a vítima Alessandra Aparecida da Silva, a 3 meses de detenção, no regime inicial semiaberto. O réu arcará com as custas do processo, no valor de 100 UFESPs, consoante determina o artigo 4º, § 9º, alínea a, da Lei Estadual Paulista nº 11.608/09, mas o isento em virtude de estar sendo representado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Concedo ao réu o direito de apelar em liberdade, pois estão ausentes os requisitos da prisão preventiva. De mais a mais, seria desproporcional fixar o regime aberto e mante-lo preso (fls. 52/54). Expeça-se alvará de soltura clausulado em seu favor. Extraiam-se cópias de todo o processo, inclusive da gravação audiovisual e as remetam: a) à Justiça Federal, nos termos do artigo 109, inciso X, da Constituição Federal, porque, apesar de o réu ter uma filha brasileira, é a segunda condenação do réu no país; b) ao Consulado do Uruguai, com urgência, para ciência e auxílio do réu. Após o trânsito em julgado, caso mantida esta condenação: a) lance-se o nome do réu no sistema informatizado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo; b) oficie-se à Justiça Eleitoral, consoante determina o artigo 15, inciso III, da Constituição Federal; c) archive-se o processo. Autorizo cópias reprográficas. Registre-se. Publique-se. Intime-se. Comunique-se. Sentença publicada em audiência. Revogo as medidas protetivas, porque as partes não recorreram da sentença. A vítima foi intimada da sentença e da revogação das medidas protetivas (gravação audiovisual). Saem os presentes intimados." As partes e o réu manifestaram o desejo de não recorrer, transitando em julgado nesta data a sentença. NADA MAIS. O presente termo segue assinado eletronicamente pelo juiz, deixando de ser assinado pelas partes em virtude do processo ser digital (Capítulo XI (Do processo eletrônico), Seção VI, Subseção XV, artigo 1269, parágrafo 1º e artigo 1270, parágrafo 1º, das NSCGJ), sendo facultada cópia impressa devidamente assinada pelas partes. Eu, Jaqueline Passos do Sacramento Tavares, Matrícula 371.351, Escrevente, digitei.